

LICENCJA OTWARTA CSM

Wersja 1.0, 2025

Copyright © 2024–2025 Kancelaria Prawna Kantorowski, Głęb i Wspólnicy Sp.j.
ul. Baczyńskiego 6B, Rzeszów
KRS: 0000897641 | NIP: 5170383178 | REGON: 367784460
(dalej: „Licencjodawca”)

§ 1. DEFINICJE

- „Oprogramowanie” — program CSM for Word w wersji udostępnionej przez Licencjodawcę, obejmującej kod źródłowy, pliki konfiguracyjne, skrypty, dokumentację, pliki zasobów (ikony, loga) oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład dystrybucji.
- „Licencjobiorca” — każda osoba fizyczna lub prawna, która uzyskała dostęp do Oprogramowania i korzysta z niego na warunkach niniejszej Licencji.
- „Modyfikacja” — każda zmiana kodu źródłowego Oprogramowania, w tym poprawki błędów, rozszerzenia funkcjonalności, adaptacje, porty oraz utwory zależne bazujące na Oprogramowaniu w całości lub w części.
- „Dystrybucja” — udostępnienie Oprogramowania lub jego Modyfikacji osobom trzecim, niezależnie od formy (fizyczna kopia, pobieranie online, przesyłanie pomiędzy podmiotami, udostępnienie jako usługa).

§ 2. UDZIELENIE LICENCJI

- Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania, w tym na:
 - uruchamianie i użytkowanie Oprogramowania w dowolnym celu, w tym komercyjnym;
 - kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania;
 - analizę, badanie i dekompilację kodu źródłowego;
 - tworzenie Modyfikacji.
- Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony. Licencjodawca może wypowiedzieć licencję w przypadku naruszenia jej warunków przez Licencjobiorcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu na usunięcie naruszenia.

§ 3. COPYLEFT — WARUNKI MODYFIKACJI I DYSTRYBUCJI

- Licencjobiorca może tworzyć i rozpowszechniać Modyfikacje wyłącznie pod warunkiem, że:
 - Modyfikacja jest udostępniana na warunkach identycznych z niniejszą Licencją (copyleft);
 - Modyfikacja zawiera wyraźne oznaczenie, że stanowi zmienioną wersję Oprogramowania, z podaniem autora Modyfikacji i daty zmiany;
 - Modyfikacja jest udostępniana łącznie z pełnym kodem źródłowym, w formie umożliwiającej dalszą modyfikację.
- Przy każdej Dystrybucji Oprogramowania lub jego Modyfikacji Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć pełny tekst niniejszej Licencji.

§ 4. PRZESYŁANIE MODYFIKACJI LICENCJODAWCY

- W przypadku stworzenia jakiegokolwiek Modyfikacji Licencjobiorca jest zobowiązany przesłać Licencjodawcy kopię Modyfikacji w rozsądnym terminie (nie dłuższym niż 30 dni od pierwszej Dystrybucji Modyfikacji), na adres e-mail: kontakt@kancelariakantorowski.pl lub inny adres wskazany przez Licencjodawcę na jego stronie internetowej.
- Przesyłając Modyfikację, Licencjobiorca udziela Licencjodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z przesłanej Modyfikacji, w tym na:
 - włączenie Modyfikacji do Oprogramowania;
 - modyfikowanie Modyfikacji;
 - rozpowszechnianie Modyfikacji (samodzielnie lub jako część Oprogramowania) na warunkach niniejszej Licencji lub innej licencji wybranej przez Licencjodawcę dla przyszłych wersji Oprogramowania;
 - komercyjne wykorzystanie Modyfikacji.

3. Licencjobiorca zachowuje wszelkie prawa autorskie do przesłanej Modyfikacji i może z niej korzystać również niezależnie od Oprogramowania.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAK JAK JEST” (AS IS), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, GWARANCJI KOMPLETNOŚCI ANI GWARANCJI BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH.

2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z korzystania z Oprogramowania lub niemożności korzystania z niego, w szczególności za:

a) utratę danych, dokumentów lub ich uszkodzenie; b) niekompletną lub nieprawidłową pseudonimizację; c) ujawnienie danych poufnych pomimo zastosowania Oprogramowania; d) szkody wynikające z błędów, przerw w działaniu lub niezgodności z konkretną wersją Microsoft Word, Office 365 lub systemem operacyjnym; e) szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, moralne lub o charakterze kary (punitive damages), utratę zysków, utratę renomy lub utratę klientów; f) działania osób trzecich, w tym modyfikacje Oprogramowania dokonane przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

3. Licencjobiorca korzysta z Oprogramowania na własną odpowiedzialność i powinien każdorazowo zweryfikować wynik pseudonimizacji przed przekazaniem dokumentu do przetwarzania przez modele AI (w tym Claude for Word) lub przed udostępnieniem dokumentu osobom trzecim.

4. Oprogramowanie jest narzędziem wspomagającym i nie zastępuje ręcznej kontroli dokumentu przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), tajemnicy zawodowej i poufności.

5. Skuteczność wykrywania danych podlegających pseudonimizacji zależy od treści konkretnego dokumentu, wybranej wersji modelu Bielik oraz parametrów sprzętowych komputera, na którym Oprogramowanie jest uruchamiane. Żadna z tych konfiguracji nie gwarantuje wykrycia wszystkich danych osobowych lub informacji objętych tajemnicą zawodową.

6. Z tego względu Licencjobiorca zobowiązuje się każdorazowo przeanalizować dokument po pseudonimizacji przed jego przekazaniem do modelu językowego (LLM). Ujawnienie danych osobowych lub informacji objętych tajemnicą zawodową wskutek zaniechania tej analizy stanowi wyłącznie skutek decyzji Licencjobiorcy, za który Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6. ZNAKI TOWAROWE I OZNACZENIA

1. Niniejsza Licencja nie udziela prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych ani oznaczeń Licencjodawcy (w tym „Kantorowski, Głęb i Wspólnicy”, „CSM”, logotypów), z wyjątkiem:

a) oznaczenia autorstwa Oprogramowania w informacji o licencji; b) informacji, że Modyfikacja bazuje na Oprogramowaniu Licencjodawcy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Licencja podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Licencją zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.

3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

4. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Licencji okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a nieważne postanowienie będzie interpretowane w sposób możliwie najbliższy jego pierwotnemu celowi.

5. Korzystanie z Oprogramowania oznacza akceptację warunków niniejszej Licencji.
